

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2963/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครราชสีมา

นาย อึ้ง โกฏสันเทียะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 270

จำเลยมีเครื่องชั่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า และใช้เครื่องชั่งดังกล่าวในวันเวลาเดียวกัน ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาอันเดียวกันการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเครื่องชั่งสปริงที่ผิดอัตราไว้ในความครอบครองกล่าวคือเมื่อใช้ชั่งน้ำหนัก 1 กิโลกรัม น้ำหนักขาด 70 กรัม และใช้เครื่องชั่งดังกล่าวชั่งสินค้าขายแก่ลูกค้าเพื่อเอาเปรียบในการค้า ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 38 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักที่สุดบทเดียวตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 จำคุก 3 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจำรอ 2 ปี
ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดสองกรรม ขอให้เรียงกระทง
ลงโทษ และไม่ควรรอการลงโทษจำเลย

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ตาม
พฤติการณ์ไม่ควรรอการลงโทษ พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำคุกจำเลย 3 เดือน
โดยไม่ปรับและไม่รอการลงโทษ รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน 15
วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดสองกรรม
เพราะการที่จำเลยมีเครื่องซึ่งที่ผิดอัตราย่อมเป็นความผิดกรรมหนึ่งเด็ดขาดไปแล้ว
เมื่อจำเลยนำเครื่องซึ่งดังกล่าวมาใช้ทำการซึ่งหวัสุกรฆ่าและจำหน่ายแก่ผู้ซื้อน้ำหนั
ขาดไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งต่างหาก นั้น ศาลฎีกา
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยมีเครื่องซึ่งที่ผิดอัตราเพื่อเอาเปรียบในการค้า และ
ใช้เครื่องซึ่งดังกล่าวในวันเวลาเดียวกัน ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาอันเดียวกัน
การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท คำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ